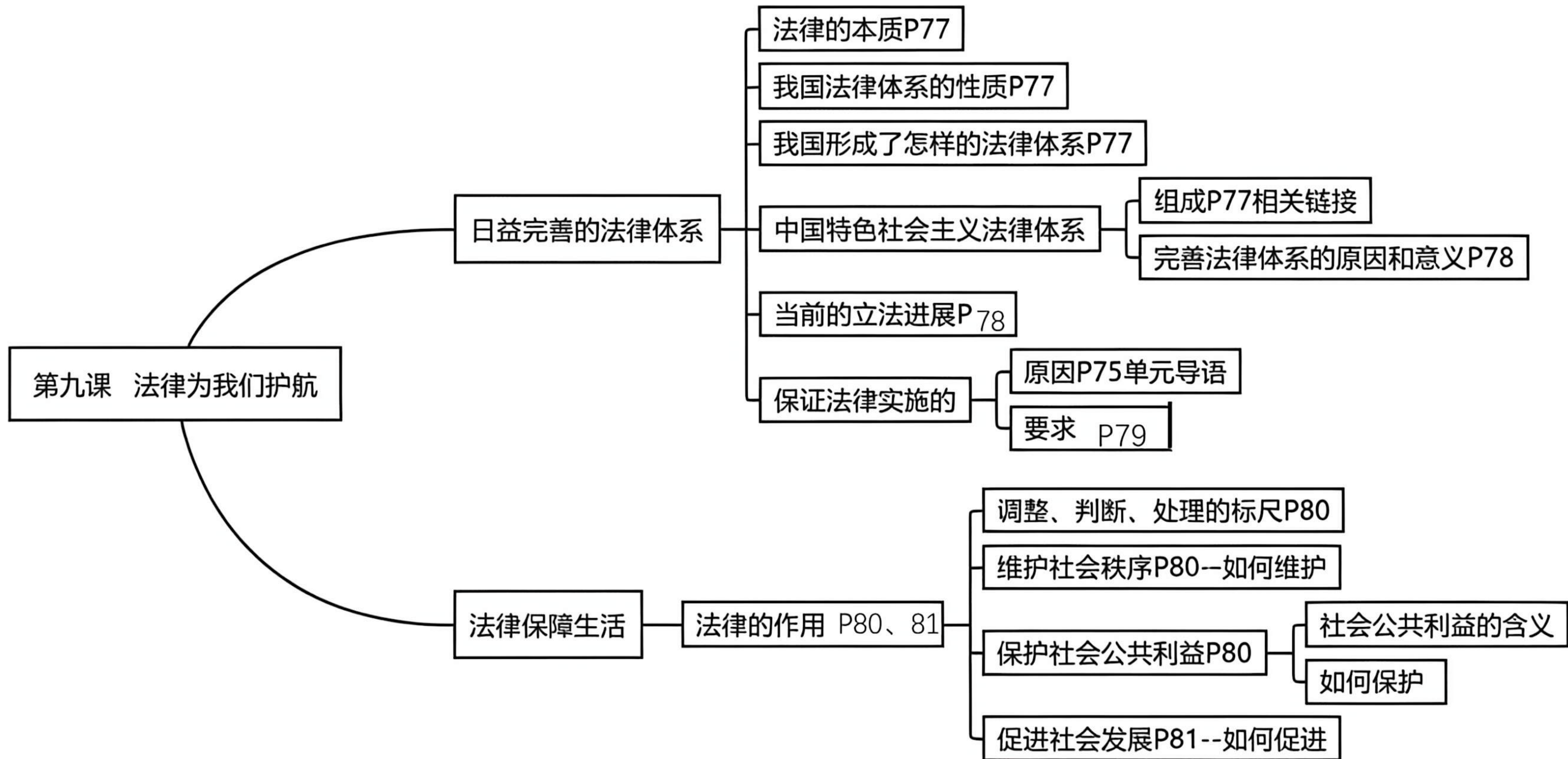




第四 单元

生活在法治社会

法律调整社会关系，维护社会秩序，促进国家和社会发展，保障人民的幸福生活。^①法律是全体社会成员共同遵守的行为规范。依法行使权利，自觉履行义务，远离违法犯罪，我们才能健康成长。

^②法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。^③遵守法律，是现代公民的基本素养。我们要学习和遵守法律规范，严于律己，增强法治意识，推动社会文明进步。

保证法律实施的原因？①②③（观点句）



第九课

法律为我们护航

1. 法律与生活的关系？

我们的生活离不开法律的规范和保障，法律为我们的成长营造文明有序、和谐自由的环境。我国的法律体系是如何日益完善的？这些法律发挥着什么作用？

日益完善的法律体系



生活观察

改革开放以来特别是党的十八大以来，我国经济、政治、文化、社会、生态文明等领域立法工作取得了巨大成就。

● 经济领域

在护航国家经济发展方面，我国制定了民法典、反垄断法、证券法等法律。

● 政治领域

在维护国家安全和核心利益方面，我国制定了国家安全法、反间谍法、网络安全法等法律。

● 文化领域

在保护和传承中华优秀传统文化方面，我国制定了文物保护法、非物质文化遗产法、著作权法等法律。

● 社会领域

为了保障社会成员劳有所得、病有所医、老有所养，我国制定了劳动法、社会保险法、老年人权益保障法等法律。

● 生态文明领域

▶ 查找与生态文明领域有关的法律，推荐你最感兴趣的一部，并说说你的推荐理由。

2. 法律的本质？

法律是统治阶级利益和意志的体现。我国是人民当家作主的社会主义国家，我国法律体现广大人民的根本利益和共同意志。因此，我国的法律体系必然是中国特色社会主义性质的法律体系。

3. 我国法律体系的性质（本质）？

新中国成立以来特别是改革开放以来，我国立足国情和实际需要，加快推进各领域立法工作，形成并不断完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，国家生活和社会生活各方面总体上实现了有法可依。

4. 我国形成了怎样的法律体系？



相关链接

中国特色社会主义法律体系，是以宪法为统帅，以法律为主干，以行政法规、地方性法规为重要组成部分，由宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等多个法律部门组成的有机统一整体。



我国法律体系图

5. 中国特色社会主义法律体系的构成？



探究与分享

关于我国的法律体系，几位同学发表了以下看法。



我国的法律体系很完善，以后修修补补就可以了。



我国仍然需要加强立法工作。比如，人工智能发展迅猛，但相关立法相对滞后。



我国已经建立了生态环境保护法律制度体系，目前这个体系还在不断完善中。

就上述看法谈谈你的理解。

6. 不断完善中国特色社会主义法律体系的原因和重要意义？

①原因：社会生活的发展无止境，法律体系的完善也无止境。

②重要意义：不断完善中国特色社会主义法律体系，有利于巩固和发展社会主义制度、保障人民当家作主，为全面建设社会主义现代化国家提供良好法治环境。

7. 我国当前的立法进展是怎样的？

我国积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、生物安全、生态文明、防范风险等重要领域立法，加快数字经济、人工智能、大数据等领域立法步伐，努力健全国家治理急需、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。



相关链接

进入新时代以来，全国人民代表大会及其常务委员会不断推进高质量立法，进一步完善中国特色社会主义法律体系，为全面建设社会主义现代化国家提供更为完备的法律保障。

✧ 修改专利法、著作权法、科学技术进步法，推动实现科技自立自强。

✧ 制定基本医疗卫生与健康促进法、疫苗管理法，修改动物防疫法、药品管理法，强化公共卫生领域立法。

✧ 制定香港特别行政区维护国家安全法、生物安全法、数据安全法，修改反恐怖主义法等，加快国家安全领域立法。

✧ 制定对外关系法、外国国家豁免法、反外国制裁法、出口管制法等，加强涉外领域立法。

✧ 制定家庭教育促进法，修改教育法、职业教育法，保障公民受教育的权利。

✧ 制定英雄烈士保护法、爱国主义教育法、个人信息保护法、反电信网络诈骗法、反食品浪费法，修改民事诉讼法、行政处罚法，通过刑法修正案（十二），回应人民群众反映强烈的问题。

✧ 制定退役军人保障法，修改妇女权益保障法、未成年人保护法、预防未成年人犯罪法，加强特殊群体权益保障。

法律的生命力在于实施。“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”如果有了法律而不实施、束之高阁，或者实施不力、做表面文章，那制定再多法律也无济于事。作为社会一员，我们不仅要关注法律体系建设，为法律的完善贡献力量，而且要从内心深处拥护法律，信仰法律的力量和价值，做到崇尚法律、遵守法律、捍卫法律，让法治成为社会共识和基本准则。

8. 保证法律实施的要求？

法律保障生活



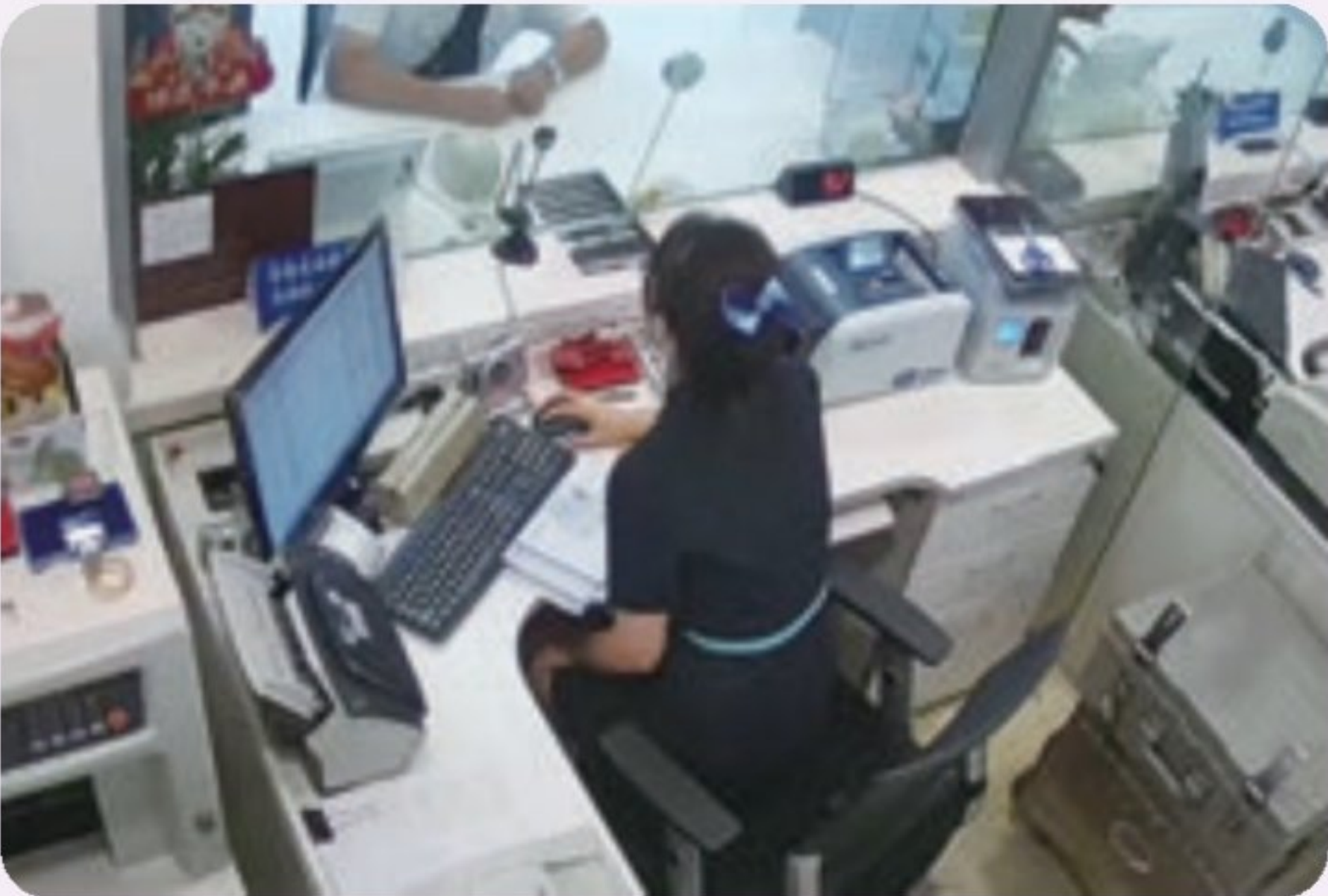
生活观察



在医院的取药窗口，有退役军人优先的标志



交警对过往机动车驾驶员进行酒精检测



银行柜员识别出电信诈骗后，阻止客户向诈骗账户汇款



经过人民法院的调解，诉讼双方当事人庭前达成协议，顺利解决纠纷

- ▶ 以上图片反映的情境与哪些法律相关？
- ▶ 结合自己的生活经验，说说法律是如何保障生活的。

1、法律的作用？(1)(2)(3)(4)

(1) 法律是调整社会关系、判断是非曲直、处理矛盾和纠纷的标尺，在国家治理、社会管理等方面发挥着重要作用。

(2) 法律维护社会秩序。^①法律通过规范全体社会成员的行为，实现社会的有序运行；^②通过建立和实行各种社会制度，维护社会的文明和谐；^③通过调解纠纷和制裁违法犯罪，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

2、法律如何维护社会秩序？①②③



探究与分享

某小区四楼的业主陈某听到楼下刘某家装修声音异常，便下楼沟通。陈某发现刘某屋内的承重墙已被拆掉，便向物业公司和其他业主告知了这一情况。之后，陈某发现家里的地板开始抖动，还出现了下沉，墙壁也出现了很多裂痕。200多户居民被迫紧急疏散撤离。业主委员会要求刘某恢复原状，但刘某表示，他砸的是自家的墙，与他人无关。无奈之下，业主委员会向有关部门举报了刘某。该部门根据民法典等法律的规定，依法责令刘某停止违法行为，对刘某进行立案调查，会同其他相关部门对被拆改的墙体进行安全支护，制订墙体恢复方案，并追究刘某的法律责任。

- ▶ 结合相关法律知识，评价案例中刘某的行为。
- ▶ 结合上述案例，说说法律如何平衡个人利益与社会公共利益。

3、社会公共利益的含义？

(3) 法律保护社会公共利益。社会公共利益是全体社会成员的整体利益，蕴含每个人的根本利益和长远利益。^①法律通过设定个人权利的界限，平衡个人利益与社会公共利益。^②个人在行使权利的同时，必须履行法律规定的义务，不得滥用权利损害社会公共利益。

4、法律如何保护社会公共利益？①②



《中华人民共和国乡村振兴促进法》第一条

为了全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快农业农村现代化，全面建设社会主义现代化国家，制定本法。

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第一条

为了发展医疗卫生与健康事业，保障公民享有基本医疗卫生服务，提高公民健康水平，推进健康中国建设，根据宪法，制定本法。

《中华人民共和国中小企业促进法》第一条

为了改善中小企业经营环境，保障中小企业公平参与市场竞争，维护中小企业合法权益，支持中小企业创业创新，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用，制定本法。

结合以上法律条文，说说法律是如何促进社会发展的。

(4) 法律促进社会发展。^①法律为促进各行业各领域事业发展，建立健康有序、富有活力的社会秩序，提供方向指引和有力保障。^②不断完善的中国特色社会主义法律体系，强调以法治思维和法治方式解决新时代社会各项事业和各项工作中的矛盾和问题，实现社会生活的制度化、法治化。

5、法律如何促进社会发展？①②



全国人大常委会每年都会公布年度立法工作计划，为每年的立法工作确定“施工图”，以紧跟党中央决策部署，紧贴人民群众美好生活对法治建设的呼声期盼，紧扣全面推进国家各方面工作法治化提出的法律需求实际。

▶ 查阅全国人大常委会本年度立法工作计划，据此谈谈本年度立法工作能为我们的生活提供哪些保障。

▶ 某学习小组以“法律与我们的生活”为主题开展研究性学习，制作了以下表格。登录“中国人大网”或“国家法律法规数据库”，查找并推荐一部新通过的法律，完成表格。

法律名称	立法目的	指引我们行为的法律规定
《中华人民共和国爱国主义教育法》	加强新时代爱国主义教育，传承和弘扬爱国主义精神，凝聚全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的磅礴力量。	第三十七条 任何公民和组织都应当弘扬爱国主义精神，自觉维护国家安全、荣誉和利益，不得有下列行为： （一）侮辱国旗、国歌、国徽或者其他有损国旗、国歌、国徽尊严的行为； （二）歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神； （三）宣扬、美化、否认侵略战争、侵略行为和屠杀惨案； （四）侵占、破坏、污损爱国主义教育设施； （五）法律、行政法规禁止的其他行为。